

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5104852-78.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: DANIELLE GOMES SERRA VIEIRA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

MEDIDA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. REQUISITOS PRESENTES. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA FGTS POR DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e por CONHECER E DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela CEF para determinar que os Bancos Réus, no prazo de 5 (cinco) dias, cessem os descontos referentes ao contrato empréstimo FGTS nº 501466236, na forma da fundamentação supra. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5104852-78.2024.4.02.5101

510015359005 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5104852-78.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: DANIELLE GOMES SERRA VIEIRA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão de evento 3, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão/cessação dos descontos na conta FGTS oriundos de empréstimo não celebrado, bem como o desbloqueio da referida conta para utilização pela titular.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, ter sido vítima de contrato de empréstimo fraudulento na modalidade "saque aniversário FGTS", já tendo ocorrido dois descontos indevidos em sua conta, estando programado o terceiro desconto para 01/02/2025 e mais 5 (cinco) parcelas a serem debitadas nos anos seguintes.

Informa ter tentado resolver o imbróglio junto ao Banco PAN que informou que o valor do empréstimo teria sido depositado em conta de titularidade da autora que estava paralisada e que o montante total foi transferido para Ingrid Monique Módica da Silva através de duas operações bancárias.

Afirma a agravante não conhecer a pessoa destinatária do valor depositado e por entender ter sido vítima de fraude bancária ajuizou a demanda originária.

Embargos de declaração opostos pela CEF em evento 11, EMBDECL1.

Sem contrarrazões.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

No presente recurso, a autora objetiva a concessão de tutela de urgência para cessação de descontos tidos por indevidos em sua conta vinculada ao FGTS, decorrentes de empréstimo que alega não ter contratado.

Afirma que foi vítima de fraude bancária, com os valores do crédito depositados em sua conta inativa e imediatamente transferidos para terceiro desconhecido e que o Banco PAN reconheceu a possibilidade da fraude na via administrativa, mas negou a restituição dos valores.

Pois bem. Como já explanado em decisão monocrática de evento 3, DESPADEC1, o *fumus boni iuris* resta configurado diante da própria manifestação do Banco PAN na esfera administrativa, na qual reconhece a possibilidade de fraude bancária ao afirmar que a cliente foi vítima de golpe de "Engenharia Social", ocorrido via aplicativo (evento 1, DOC5).

Já o *periculum in mora*, também se mostrou presente, pois há previsão de novo desconto em fevereiro de 2025, no valor de R\$ 3.130,19, o que configura risco de dano patrimonial irreparável à recorrente, caso a cobrança indevida continue sendo realizada sobre sua conta FGTS.

Portanto, deve ser mantida a decisão retro que determinou a obrigação para que os Bancos recorridos interrompam os descontos na conta FGTS da recorrente referentes ao contrato nº 501466236.

Entretanto, a CEF tem razão em seus embargos de declaração opostos em evento 11, EMBDECL1, pois não é possível a concessão de medida liminar para determinar movimentação ou saque em conta FGTS, conforme expressamente disposto no art. 29-B da Lei nº 8.036/1990:

Art. 29-B: Não será cabível medida liminar em mandado de segurança, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, nem a tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil que impliquem saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS.

Assim, o deferimento parcial da tutela de urgência é medida que se impõe até o julgamento final do feito originário em cognição exauriente.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso e por **CONHECER E DAR PROVIMENTO** aos embargos de declaração opostos pela CEF para determinar que os Bancos Réus, no prazo de 5 (cinco) dias, cessem os descontos referentes ao contrato empréstimo FGTS nº 501466236, na forma da fundamentação supra. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.